ZGODA NA PRZYNALEŻNOŚĆ DZIECKA DO ZHP

Część A. Ja, niżej podpisany …… legitymujący się dowodem osobistym numer …….. oświadczam, że wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka …… do Związku Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Wielkopolska Hufiec PIAST Poznań – Stare Miasto) i uczestnictwo w zbiórkach i zajęciach programowych gromady/drużyny ……..

Część B. Jednocześnie przekazuję dane dziecka, niezbędne do rejestracji w systemie *Ewidencja ZHP* oraz dane kontaktowe rodzica:

METRYCZKA DZIECKA		DANE KONTAKTOWE RODZICA	
PESEL		Nr telefonu	
IMIĘ (IMIONA) NAZWISKO		E-mail	
ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miasto, ulica, numer mieszkania)		Inne	

Część C. Klauzule dotyczące sposobu działania ZHP oraz zobowiązanie dotyczące składek członkowskich:

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w charakterystycznych dla harcerstwa sposobach działania, w tym pracę systemem małych grup bez bezpośredniego nadzoru pełnoletnich instruktorów.
2. Jestem świadoma/świadomy, że warunkiem członkostwa w ZHP jest terminowe opłacanie podstawowej składki członkowskiej ZHP określonej szczegółowo w odrębnych przepisach.

Część D. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W dowolnym momencie można wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Chorągwią Wielkopolską albo bezpośrednio z wyznaczonymi przez Związek Harcerstwa Polskiego i Chorągiew Wielkopolską inspektorami ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Proszę wstawić „x" jeśli wyrażają Państwo zgodę.

☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego i Chorągiew Wielkopolską danych osobowych mojego dziecka obejmujących jego wizerunek w celu prowadzenia kronik ruchu harcerskiego oraz w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka, na które wyrażam zgodę, obejmuje utrwalanie wizerunku na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z udziałem mojego dziecka w życiu harcerskim oraz na rozpowszechnianiu tego wizerunku w następujący sposób:

- zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
- nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
- publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych;
- rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
- publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny.

……

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Część E. Klauzula informacyjna dla rodziców członków, którzy nie ukończyli 16. roku życia:

Wstęp

Drogi rodzicu/opiekunie,

w związku z przystąpieniem Twojego dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego będziemy wykorzystywać jego dane osobowe – zarówno te, o których podanie prosimy w niniejszym formularzu, jak i te, które będziemy zbierać w toku jego udziału w różnych formach pracy harcerskiej.

Podanie danych wskazanych w niniejszym formularzu, obejmujących imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania dziecka, nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest warunkiem nabycia członkostwa dziecka w ZHP.

Poniżej znajdziesz informacje opisujące sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka, przy czym cele wykorzystania danych osobowych zostały opisane skrótowo. Pełny opis celów wykorzystania danych osobowych jest zawarty w załączniku do niniejszej klauzuli dostępnym pod adresem www.zhp.pl/rodo/

Kto jest kim?

Administratorami danych osobowych dziecka, to znaczy podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:

- Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"),
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew **Wielkopolska** (zwana dalej "Chorągwią").

Zakres odpowiedzialności ZHP oraz Chorągwi jest różny, co opisujemy w załączniku do niniejszej klauzuli dostępnym pod adresem www.zhp.pl/rodo/.

Jak się z nami skontaktować?

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:

Związek Harcerstwa Polskiego ul. Marii Konopnickiej 6 00-491 Warszawa		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. św. Marcin 80/82 61 809 Poznań	
tel.	+48 22 339 0645	tel.	61 852-48-74
fax:	+48 22 339 0606	fax:	61 852-92-32
e-mail:	sekretariat@zhp.pl	e-mail:	wielkopolska@zhp.pl

Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych:

Związek Harcerstwa Polskiego		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	
tel.	+48 22 339 0645	tel.	888 942 222
fax:	+48 22 339 0606	fax:	-
e-mail:	rodo@zhp.pl	e-mail:	zhp-iodo@rt-net.pl

Po co nam Twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące m.in. Twoje imię, nazwisko, adres do korespondencji

Po co nam dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli:

- przyjąć je w poczet członków ZHP i nadać Ci przydział służbowy;
- zapewnić mu warunki do korzystania z podstawowych praw członkowskich, w tym prawa do uczestnictwa w życiu harcerstwa;
- egzekwować ciążące na nim podstawowe obowiązki członkowskie, w tym obowiązek opłacania składek;
- prowadzić Ewidencję ZHP stanowiącą scentralizowaną, elektroniczną bazę danych o członkach ZHP;
- wystawić dokument potwierdzający jego członkostwo w ZHP, np. legitymację zucha, książeczkę harcerską lub książeczkę instruktorską;
- zapewnić mu warunki do zdobywania sprawności harcerskich;
- zapewnić mu warunki do odbywania prób i zdobywania stopni harcerskich i instruktorskich;
- reagować na przypadki naruszenia przez nie obowiązków członkowskich, w tym wszcząć i prowadzić postępowania przed sądami harcerskimi, a nawet stosować kary organizacyjne przewidziane w Statucie;
- prowadzić rachunkowość w związku z opłacaniem składek;
- zaliczyć odbytą przez nie w ubiegłym roku służbę instruktorską;
- przyznać mu uprawnienia do kształcenia kadr ZHP oraz zapewnić Ci warunki do wykonywania tych uprawnień.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, która zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do ZHP i której treść wynika przede wszystkim z brzmienia Statutu ZHP oraz przepisów i regulaminów ZHP (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli wystawić dowody opłacenia przez nie składek członkowskich oraz prowadzić księgi rachunkowe na podstawie tych dowodów. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli zapewnić mu warunki do korzystania z pomocy świadczonej przez ZHP na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach drużyn Nieprzetartego Szlaku. Podstawą prawną

wykorzystania danych osobowych w tym celu jest uprawniona działalność prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez ZHP jako stowarzyszenie o celach światopoglądowych (podstawa prawna przewidziana w art. 9 ust. 2 lit. d RODO).
Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli:

- przyznać mu wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w pracy w ZHP
- zapewnić wymianę informacji dotyczącej kadry instruktorskiej pomiędzy poszczególnymi chorągwiami
- rozpatrzyć i załatwić zgłoszone przez nie skargi, wnioski lub postulaty

Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających odpowiednio na promowaniu wartości zawartych w Prawie Harcerskim, na zaspokojeniu potrzeb kadrowych w ramach ZHP oraz na poprawie działania ZHP.
Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli opracować dokumentację fotograficzną różnych przejawów życia harcerstwa, a także materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne oraz abyśmy mogli rozpowszechniać te materiały. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Komu ujawniamy dane osobowe Twojego dziecka?
Nie ujawniamy danych osobowych Twojego dziecka innym osobom, organizacjom lub organom z wyjątkiem:

- biur świadczących na naszą rzecz usługi rachunkowe,
- organów władzy publicznej uprawionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka?
Dane osobowe Twojego dziecka, zarówno te, o których podanie prosimy w niniejszym formularzu, jak i te, które będziemy zbierać w toku jego udziału w różnych formach pracy harcerskiej, przechowujemy przez okres trwania członkostwa w ZHP oraz przez wskazany poniżej okres po ustaniu członkostwa:

- w odniesieniu do danych osobowych zawartych w uchwałach, decyzjach i rozkazach władz ZHP oraz protokołach posiedzeń władz ZHP, a także w rozkazach drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną ZHP, stanowiących materiały archiwalne wchodzące w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego – do czasu trwałego zaprzestania działalności przez ZHP;
- w odniesieniu do danych osobowych dotyczących skazań na kary organizacyjne – do czasu zatarcia skazania z mocy Statutu ZHP, tzn. przez 2 lub 4 lata (w zależności od rodzaju wymierzonej kary) od prawomocnego ukarania;
- w odniesieniu do danych osobowych zawartych w księgach rachunkowych i dowodach – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła płatność;
- w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji pracy drużyny, a także we wnioskach o otwarcie próby oraz danych dotyczących otwarcia, przebiegu i zamknięcia próby – przez 3 lata od końca roku kalendarzowego.

Ponadto Twoje dane osobowe obejmujące Twój wizerunek, zawarty w opracowanych przez nas materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych rozpowszechniamy przez 5 lat.
Dane przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu, który zostanie uwzględniony przez administratora (ZHP lub Chorągiew),.
Pomimo ustania członkostwa Twojego dziecka w ZHP przetwarzamy dane zbiorcze, niemające charakteru osobowego, w celu opracowania statystyk i innych zbiorczych informacji dotyczących liczebności i działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych ZHP.
Jakie prawa przysługują Twojemu dziecku?
Masz prawo w każdej chwili:

- wycofać zgodę na rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych zawierających wizerunek dziecka utrwalony na zdjęciach; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku dziecka przed jej wycofaniem;
- wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na szczególną sytuację dziecka – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto, masz prawo do żądania:

- dostępu do danych osobowych dziecka, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy dane osobowe dziecka, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
- sprostowania danych osobowych dziecka, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
- usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych dziecka, jeżeli:
    - dane osobowe dziecka przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem
    - cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka
    - wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,
- ograniczenia wykorzystania danych osobowych dziecka, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania danych osobowych dziecka) w sytuacjach, gdy:

- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
- kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,
- nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących dziecku,
- wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka;

- otrzymania danych osobowych dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by dane osobowe dziecka zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych dziecka przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP).

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

<u>Informacje dla rodziców i opiekunów</u>

Drogi rodzicu, drogi opiekunie,

Razem z niniejszą klauzulą informacyjną otrzymałeś również klauzulę przeznaczoną dla Twojego dziecka/podopiecznego. Dotyczy ona wykorzystywania danych osobowych dziecka/podopiecznego i została zredagowana z uwzględnieniem jego dojrzałości i stopnia rozwoju. Prosimy, abyś umożliwił dziecku/podopiecznemu zapoznanie się z przeznaczoną dla niego klauzulą. Prosimy ponadto, abyś odpowiadał na pytania dziecka/podopiecznego dotyczące wykorzystywania jego danych osobowych oraz przysługujących mu praw, w oparciu o informacje zawarte w niniejszej klauzuli.

Pamiętaj o tym, aby przed wyrażeniem zgody na przetwarzania jego danych osobowych lub przed wykonaniem przysługujących mu praw zapytać dziecko/podopiecznego o zdanie i w miarę możliwości uwzględnić jego rozsądne życzenia.

Ponadto, pragniemy poinformować, że w związku ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia o przystąpieniu dziecka do ZHP oraz wykonywaniem przez Ciebie praw przysługujących Twojemu dziecku/podopiecznemu wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

1) w związku z reprezentowaniem Twojego dziecka. W tym w celu weryfikacji umocowania do działania w imieniu dziecka/podopiecznego wynikającego z władzy rodzicielskiej lub opieki;
2) w celu nawiązania z Tobą kontaktu w istotnych sprawach dotyczących Twojego dziecka.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek wynikający z przepisów prawa w zakresie reprezentowania osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych (Kodeks cywilny) oraz dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Wykorzystujemy dane osobowe w powyższych celach do czasu ustania członkostwa dziecka/podopiecznego w ZHP lub do zastąpienia tych danych przez dziecko, po osiągnięciu przez nie pełnoletności, danymi kontaktowymi innej osoby.

Przysługujące Ci prawa zostały opisane powyżej.

……..……..

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Część F. Klauzula informacyjna dla niepełnoletnich członków, którzy nie ukończyli 16. roku życia:

Czuwaj!

Pragniemy Wam powiedzieć, czym jest prywatność i w jaki sposób zamierzamy ją chronić. Dlaczego warto to wiedzieć? Ponieważ ten, kto więcej wie, więcej może. Dzięki temu, co pragniemy powiedzieć, będziecie mogli poznać i upomnieć się o swoje prawa. Użyć ich w obronie przed nadmierną ciekawością innych ludzi.

A więc cóż to takiego prywatność? Prywatność jest wszystkim tym, co mieszka w Waszej głowie:

- tym, kim jesteście,
- tym, czego pragniecie i o czym marzycie,
- tym, co w sobie lubicie i tym, co chcielibyście w sobie zmienić,
- tym, co czujecie do innych ludzi,
- tym, co myślicie o świecie,
- a także tym, co wiecie i umiecie.

Wszystko to są Wasze prywatne sprawy.

O wielu prywatnych sprawach mówicie swoim koleżankom i kolegom. Mówicie na przykład, ile macie lat, jak się wabi Wasz pies, jaki jest Wasz ulubiony kolor. Są jednak i takie sprawy, o których mówicie tylko rodzicom i najbliższym przyjaciołom, na przykład o tym, czego się boicie.

Każdy z Was ma prawo trzymać swoje prywatne sprawy w tajemnicy. Pragnąc podzielić się swoją tajemnicą zwykle wybieracie takich przyjaciół, na których możecie niezawodnie polegać. Takim właśnie przyjacielem pragnie być dla Was Związek Harcerstwa Polskiego (w tym wszystkie chorągwie).

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży w związku z tym, czego się o Was dowiadujemy. Przecież na naszych oczach rozwijacie się i dorastacie. Stajecie się dzielnymi zuchami, przykładnymi harcerzami i wzorowymi instruktorami. Zdobywacie umiejętności przydatne w życiu harcerskimi i poza nim. Dzielicie się z innymi tym, czego sami się

nauczyliście. Wreszcie, bierzecie udział w kierowaniu działalnością hufca, chorągwi, a nawet całego Związku Harcerstwa Polskiego. Ponadto baczymy, abyście w życiu harcerskimi i poza nim zachowywali się tak, jak na zuchów i harcerzy przystało. Abyście pozostali wierni prawu i obietnicy zucha, a także prawu i przyrzeczeniu harcerskiemu.
Dlaczego pragniemy to wszystko wiedzieć? Otóż jest nam to potrzebne, abyśmy mogli:

- przyjąć Was na członków Związku Harcerstwa Polskiego i na dowód tego wręczyć Wam odpowiednią legitymację lub książeczkę;
- przydzielić Was do drużyny i zapewnić Wam udział w jej życiu, w tym uczestnictwo w biwakach, obozach i zimowiskach;
- wspierać Was w przezwyciężaniu własnych słabości i niepełnosprawności;
- wspierać Was w zdobywaniu sprawności, stopni harcerskich i stopni instruktorskich;
- nagradzać Was za dobre uczynki, a za złe wyciągać konsekwencje;
- prowadzić komputerową ewidencję zuchów i harcerzy;
- wysłuchać Waszego głosu, ilekroć pragniecie coś zmienić i uczynić harcerstwo jeszcze lepszym.

Zapewniamy, że dowiadując się o Waszych prywatnych sprawach, postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Wynika to przede wszystkim z tego, że Związek Harcerstwa Polskiego łączy z członkami szczególnie bliska więź (umowa), którą obowiązujące prawo w pełni uznaje.
O tym, w jaki sposób traktujemy Wasze prywatne sprawy, poinformowaliśmy szczegółowo Waszych rodziców. Jeżeli zatem przeczytaliście powyższą informację i pragniecie wiedzieć więcej, Wasi rodzice chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Możecie również sami uzyskać szczegółowe informacje pod adresem www.zhp.pl/rodo/.
Jeżeli uważacie, że my, Związek Harcerstwa Polskiego, jesteśmy zbyt ciekawscy albo z innych powodów nie podoba się Wam to, w jaki sposób traktujemy Wasze prywatne sprawy, nie bójcie się o tym powiedzieć. W pierwszej kolejności porozmawiajcie ze swoimi rodzicami. Następnie z ich pomocą skontaktujcie się z nami:

Związek Harcerstwa Polskiego
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

tel. +48 22 339 0645
ax: +48 22 339 0606
e-mail: sekretariat@zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
ul. św. Marcin 80/82 61 809 Poznań

tel. 61 852-48-74
fax: 61 852-92-32
e-mail: wielkopolska@zhp.pl

Możecie również skontaktować się bezpośrednio z naszym specjalistą od ochrony prywatności:

Związek Harcerstwa Polskiego

tel. +48 22 339 0645
fax: +48 22 339 0606
e-mail: rodo@zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

tel. 888 942 222
fax: -
e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

……

podpis członka ZHP